Jurídico Interno BNews

Plano de atuação, diagnóstico de publicidade e LGPD e mapeamento do contencioso

Documento de trabalho · novembro de 2026
Uso interno e confidencial

Sumário

0. Resumo executivo
1. Plano de atuação do jurídico interno
2. Diagnóstico dos sites: publicidade e LGPD
3. Soluções prontas: pontos 1, 2 e 3
4. LGPD: pontos adicionais
5. Contencioso no TJBA: análise

As planilhas de apoio (contencioso simplificado e planilha original do TJBA) seguem como arquivos separados.

Resumo executivo

Resumo em uma página

1. O papel proposto: Legal Counsel de negócio, que gera receita, evita perdas e organiza processos sem repetir o trabalho dos advogados cíveis e trabalhistas que já atendem o BNews.

2. Sites (publicidade e LGPD): 13 pontos de atenção, 9 deles com custo zero. Os mais urgentes:

- aviso de comissão nas "Ofertas" (links de afiliado da Amazon sem aviso);
- barrinha de cookies sem a opção "Recusar";
- página de contato inexistente e política de privacidade com erros;
- grupo de WhatsApp que expõe o telefone dos leitores.

3. Processos no TJBA: 66 processos. Quando o BNews é processado, ganha cerca de 6 em cada 10 casos julgados. Pelo menos **R$ 108 mil** em condenações, e **7 das 8 condenações em dinheiro são por foto ou vídeo de pessoas**, quase sempre em matéria policial.

4. Prioridade nº 1: uma regra simples para fotos e vídeos (desfocar rosto de suspeito, vítima e menor, e placas de carro). **Meta sugerida:** reduzir pela metade as novas ações por imagem em 12 meses.

5. Ainda falta levantar: processos trabalhistas, processos do RN, SP e AL, valores reais dos acordos e gastos com advogados (financeiro/contador).

1 Plano de atuação do jurídico interno

> Versão 0.1 — rascunho para debate (nov/2026) Rede BNews: BNews São Paulo, BNews Natal, BNews Nordeste (jornalismo + assessoria + comunicação)

0. Premissa central

O BNews **já tem** advogados cíveis e trabalhistas cuidando de contencioso, imagem e direito autoral, e **já tem** um protocolo de governança corporativa. Portanto, o seu papel **não pode ser "mais um advogado"**. Se for, você vira custo duplicado e fica ociosa.

O papel proposto é o de **Legal Counsel de negócio**: o jurídico que senta ao lado da diretoria, transforma risco em processo e **transforma direito em receita**.

Três frentes, nesta ordem de prioridade:

1. **Gerar receita** (o que paga o seu salário e dá poder de negociação)
2. **Evitar perda** (reduzir condenações, acordos e honorários externos)
3. **Organizar e escalar** (compliance, templates, legal ops — o que você reaproveita)

> Pergunta-guia para cada iniciativa: *quanto isso gera ou economiza em 12 meses, e quanto custa?* Se você não consegue responder, a iniciativa ainda não está pronta.

1. Frente de Receita — o jurídico como unidade que gera dinheiro

#	Iniciativa	Lógica de receita	Custo	Prioridade
1.1	**Monetização do conteúdo copiado**	Sites e perfis que republicam matérias/fotos do BNews sem autorização → notificação extrajudicial com proposta de **licenciamento** (não só de remoção). Converte infração em contrato recorrente.	Baixo (monitoramento + modelo de notificação)	Alta
1.2	**Syndication / licenciamento de conteúdo**	Contratos-padrão para licenciar conteúdo regional (Natal, Nordeste) a portais, rádios, TVs e agregadores.	Baixo	Alta
1.3	**Conteúdo jornalístico × IA**	Acervo jornalístico é insumo de treinamento de IA. Estruturar: (a) termos de uso e opt-out técnico/jurídico contra raspagem; (b) política de licenciamento do acervo; (c) acompanhamento do marco legal de IA (PL 2338/2023) e da pauta de remuneração do jornalismo pelas plataformas.	Baixo/médio	Alta (janela de oportunidade)

#	Iniciativa	Lógica de receita	Custo	Prioridade
1.4	**Branded content e publieditorial "à prova de risco"**	Contratos e checklist (CONAR, CDC, identificação de publicidade) que permitem ao comercial vender mais rápido e com segurança. Jurídico como acelerador de venda.	Baixo	Alta
1.5	**Marca BNews como ativo**	Registro/blindagem no INPI da marca e das variações regionais. Depois: avaliar **licenciamento de marca** para novas praças (ex.: BNews Recife, BNews Fortaleza) — expansão sem capex próprio.	Médio (taxas INPI)	Média
1.6	**Publicidade institucional / poder público**	Mapear e organizar a habilitação documental do veículo para receber mídia pública (regularidade fiscal, credenciamentos, relação com agências — Lei 12.232/2010), com compliance anticorrupção.	Baixo	Média
1.7	**Ciclo eleitoral 2028 (municipais)**	Eleição municipal é o pico de demanda e de risco para veículo regional. Preparar com antecedência: regras de propaganda, pesquisas, debates, direito de resposta, publicidade de candidatos. Pode virar produto comercial (pacotes eleitorais com segurança jurídica).	Baixo	Média (começar em 2027)

2. Frente de Proteção — reduzir perdas

#	Iniciativa	O que reduz
2.1	**Diagnóstico do contencioso** (com os advogados atuais, não contra eles)	Mapear: nº de ações, assunto, valor provisionado, taxa de êxito, custo de honorários externos. Sem esse número, nada do resto se prova.
2.2	**Revisão pré-publicação de matérias sensíveis**	Fluxo rápido (SLA de horas) para matérias com risco de dano moral, imagem, menores, investigações, políticos. Reduz ações e pedidos de direito de resposta (Lei 13.188/2015).
2.3	**Protocolo de resposta a notificações e direito de resposta**	Padroniza prazos e respostas, evita revelia e condenações por falha de processo.
2.4	**Contratos de colaboradores (freelas, colunistas, fotógrafos, PJ)**	Cessão de direitos autorais bem redigida + mitigação de risco de vínculo (em conjunto com o trabalhista).
2.5	**LGPD no lado comercial**	A exceção jornalística (art. 4º, II, "a") **não** cobre newsletter, leads, cookies, ads e CRM da assessoria. Adequar o que gera dinheiro.
2.6	**Muralha ética redação × assessoria × comercial**	Ponto crítico: o mesmo grupo faz jornalismo e assessoria. Conflito de interesse mal gerido destrói credibilidade (o ativo principal) e gera risco jurídico. Política de segregação, disclosure e registro de conflitos.

3. Frente de Estrutura — compliance e legal ops (o que é reaproveitável)

#	Entregável	Reaproveitável em outros trabalhos?
3.1	**Programa de Compliance para veículos de mídia** (código de conduta, anticorrupção — Lei 12.846/2013, canal de denúncia, conflito de interesses, brindes/hospitalidade, relação com poder público)	Sim — modelo para qualquer empresa de comunicação
3.2	**Biblioteca de contratos-padrão** (licenciamento, branded content, cessão de imagem/autoral, freelancer, assessoria, NDA)	Sim
3.3	**Manual jurídico da redação** (guia de bolso para jornalistas: imagem, menores, honra, fontes, LGPD, eleições)	Sim — vira curso/treinamento
3.4	**Matriz de riscos jurídicos de mídia**	Sim
3.5	**Legal ops**: fluxo de demandas (formulário único), controle de prazos/contratos, uso de IA para triagem e minutas	Sim — metodologia
3.6	**Painel de indicadores do jurídico** (ver item 5)	Sim

> ⚠️ **Atenção à titularidade do que você produzir.** Material criado no exercício do emprego tende a pertencer ao empregador. Se a ideia é reaproveitar, negocie isso **antes**: cláusula no seu contrato preservando sua metodologia/modelos genéricos, ou mantenha uma versão "neutra" sua desenvolvida fora do escopo. E lembre: o BNews não pode vender serviço jurídico a terceiros (Estatuto da Advocacia); o reaproveitamento comercial deve ser feito por você, como advogada/consultora, cursos ou publicações.

4. Cronograma

Primeiros 30 dias — Diagnóstico (ouvir e medir)

- Entrevistas: diretoria, editores-chefes das 3 praças, comercial, assessoria, advogados atuais.
- Levantar números: contencioso, custo jurídico externo, receitas por linha de negócio, contratos vigentes.
- Mapear onde o conteúdo do BNews é copiado (amostra).
- **Entrega:** relatório de diagnóstico + 3 "quick wins" com valor estimado.

31–60 dias — Quick wins

- Kit de notificação/licenciamento de conteúdo copiado (1.1) rodando.
- Contrato-padrão de branded content + checklist para o comercial (1.4).
- Fluxo de revisão pré-publicação piloto em uma praça (2.2).
- **Entrega:** primeiros resultados mensuráveis (R$ recuperado, tempo de contrato reduzido).

61–90 dias — Estrutura

- Minuta do Programa de Compliance (3.1) conectada ao protocolo de governança já existente.
- Política de conflito de interesses redação × assessoria (2.6).
- Painel de indicadores do jurídico (5).
- **Entrega:** apresentação à diretoria com proposta de roadmap de 12 meses e metas.

4–12 meses — Escala

- Política de IA e licenciamento de acervo (1.3).
- Registro e estratégia de marca (1.5).
- Treinamentos periódicos da redação (3.3).
- Preparação do playbook eleitoral 2028 (1.7) a partir do 2º semestre de 2027.

---

5. Indicadores (como provar que você se paga)

Indicador	Tipo
R$ gerado por licenciamento / acordos de uso de conteúdo	Receita
R$ em contratos comerciais viabilizados com apoio jurídico	Receita
Redução de gasto com escritórios externos	Economia
Nº de novas ações e valor de condenações/acordos (vs. linha de base)	Economia
Tempo médio de aprovação de contrato	Eficiência
% de matérias sensíveis revisadas antes da publicação	Prevenção
Nº de colaboradores treinados	Cultura

Meta-síntese sugerida para o 1º ano: **o jurídico estratégico gerar ou economizar pelo menos 2–3× o seu custo total.**

---

6. Remuneração — referência para negociação

> Estimativas de mercado (Brasil, 2026) para jurídico interno em empresa de médio porte. **Validar** com guias salariais atualizados (Michael Page, Robert Half, Hays, Catho/Glassdoor) e com o porte/faturamento real do BNews.

Enquadramento	Faixa mensal estimada (CLT, bruto) — SP	Nordeste (Natal)
Advogada(o) interna(o) pleno	R$ 8 mil – 12 mil	~20–30% abaixo
Advogada(o) sênior / Legal Counsel	R$ 12 mil – 20 mil	~20–30% abaixo

Enquadramento	Faixa mensal estimada (CLT, bruto) — SP	Nordeste (Natal)
Coordenação / Gerência jurídica e compliance	R$ 18 mil – 30 mil	~20–30% abaixo

Modelo recomendado: fixo + variável atrelado a resultado.

- **Fixo** compatível com Legal Counsel (faixa do meio).
- **Variável** sobre metas do item 5 — por exemplo, percentual sobre receita nova de licenciamento ou bônus anual se o jurídico gerar/economizar X.
- Se for **PJ**, acrescentar ~30–40% ao valor CLT equivalente para compensar 13º, férias, FGTS, benefícios e impostos.
- Argumento de negociação: você não está pedindo um salário; está apresentando uma unidade com meta de retorno.

---

7. Perguntas em aberto (a responder antes de fechar o plano)

1. Quanto o BNews gasta hoje com jurídico (interno + externo) por ano? E quanto perde em condenações/acordos?
2. Quais são as linhas de receita do grupo e qual o peso de cada uma (publicidade privada, publicidade pública, assessoria, branded content)?
3. A assessoria atende clientes que também são pauta da redação? Como isso é gerido hoje?
4. Qual é exatamente o mandato que a diretoria quer de você — e a quem você reporta?
5. Você quer ser CLT, PJ ou consultora com contrato por projeto? (Isso muda a titularidade do material e a liberdade de reaproveitar.)
6. O BNews tem acervo organizado e digitalizado? Quantos anos de conteúdo?
7. O protocolo de governança já existente está sendo cumprido? Quem mede?

2 Diagnóstico dos sites: publicidade e LGPD

> Verificação feita em 10/11/2026, por amostragem, nas páginas públicas dos sites. Não substitui uma auditoria completa.

Site	Status da verificação
bnewssaopaulo.com.br	Lido
bnewsrn.com.br (o antigo bnewsnatal.com.br redireciona para cá)	Lido
bnews.com.br (Bahia)	Página inicial lida; páginas internas bloqueadas por proteção anti-robô
bnewsal.com.br (Alagoas)	Fora do ar no momento (erro 502)
Instagram (@bnews.sp, @bnews.rn, @bnews_oficial)	Não analisado: o Instagram exige login para mostrar os posts

Achado 1: links de afiliado sem aviso (seção "Ofertas")

- **O que vi:** SP, RN e Bahia têm a seção **"Ofertas"** no menu, com textos como "Oferta do dia: 52% de desconto na caixa de som...". No texto de SP que abri, o link do produto leva à Amazon com o código de afiliado `tag=bnews_sp-20`. Ou seja, **o BNews ganha comissão em cada venda.**
- **O problema:** a matéria é assinada por "Redação" e **em nenhum lugar diz que o BNews ganha comissão.** Para o leitor, parece notícia.
- **Risco:**
  - **CDC (art. 36) e CONAR:** publicidade precisa ser identificada.
  - **Contrato de afiliados da Amazon:** o programa exige um aviso de que o site ganha comissão. Sem esse aviso, a conta pode ser encerrada, e **a receita acaba.**
- **Correção (custo zero):** colocar no topo de cada oferta: *"O BNews pode receber comissão por compras feitas pelos links desta página."*

Achado 2: conteúdo de empresas sem rótulo (seção "Negócios")

- **O que vi:** no BNews RN, matérias como "Unimed Natal promove evento inédito..." e "Honda domina mercado de motocicletas no RN..." usam foto de divulgação ou da assessoria e não têm nenhum rótulo.
- **O que não dá para saber de fora:** se foram pagas.
- **Pergunta interna:** se foram pagas, precisam do aviso "Conteúdo patrocinado". Se vieram de press release gratuito, tudo bem, mas é bom ter uma regra escrita para separar os dois casos.

Achado 3: não existe seção de publieditorial

- Nos três sites não encontrei nenhuma seção ou rótulo de "Publieditorial", "Patrocinado" ou "Informe publicitário".
- Há duas leituras:
  - **(a)** o BNews não vende esse produto, o que é uma **oportunidade de receita**;
  - **(b)** vende, mas sem rótulo, o que é um **risco**.
- Vale descobrir qual das duas é a verdadeira.

Achado 4: aviso de cookies em desacordo com o que o site faz

- **O que o aviso diz:** *"Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes..."*, com **um único botão: "OK"**, sem opção de recusar.
- **O que o site carrega de fato:**
  - anúncios do Google (DoubleClick / Google Ad Manager);
  - **Taboola**;
  - notificações **OneSignal**;
  - em SP e RN, o **pixel do TikTok**.
- Esses rastreadores são de publicidade, não são essenciais. A própria política de privacidade de SP lista cookies de publicidade e marketing, diz que a base legal é o consentimento e admite o compartilhamento com agências.
- **Risco:** pela LGPD, cookie de publicidade depende de consentimento real, e "OK" sem opção de recusa não é consentimento válido. O guia de cookies da ANPD segue nessa linha.
- **Correção:** um banner com as opções "Aceitar", "Recusar" e "Configurar", em que os rastreadores de anúncio só carregam depois do aceite. Existem ferramentas prontas e baratas para isso.

Achado 5: política de privacidade de SP com erros visíveis

1. **Link de contato quebrado:** está escrito `https://www.BNEWS SÃO PAULO.com.br/contato/`. É resultado de um "localizar e substituir" malfeito em um modelo copiado. **O leitor não tem como exercer os direitos dele pela LGPD.**
2. **Empresa titular identificada como "ALVES QUATRO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EIRELI"**, com sede em Salvador. A EIRELI deixou de existir (Lei 14.195/2021). Os dados cadastrais devem estar desatualizados.
3. **Não localizei o nome ou o contato do encarregado (DPO)** nem um canal específico para o titular dos dados.
4. A política da Bahia não pôde ser lida (bloqueio anti-robô).

Achado 6, estratégico: a assessoria é a dona do jornal

- A política de SP informa que o BNews SP é de titularidade de uma **assessoria de comunicação**.
- Isso torna concreto o ponto do conflito de interesses: **se a assessoria atende clientes que viram notícia no BNews, sem regra de separação e de transparência, a credibilidade do veículo fica exposta.**
- Não é uma acusação. É o primeiro tema que uma política de compliance precisa cobrir.

Prioridades sugeridas

Prioridade	Ação	Custo	Ganho
1	Aviso de comissão nas "Ofertas"	Zero	Protege a receita de afiliados
2	Corrigir o link de contato e os dados da empresa na política	Zero	Tira um erro visível e o risco de LGPD
3	Banner de cookies com opção de recusar	Baixo	Adequação à LGPD/ANPD
4	Regra escrita "pago × press release × notícia"	Zero	Protege a credibilidade
5	Criar o produto "Publieditorial BNews" com contrato-padrão	Baixo	**Receita nova**

3 Soluções prontas: pontos 1, 2 e 3

> Rascunho para revisão interna. Os trechos entre [colchetes] precisam ser preenchidos com dados do BNews. Fonte: diagnóstico de 10/11/2026 (`diagnostico-sites-publicidade-lgpd.md`).

PONTO 1: aviso nas "Ofertas" (links de afiliado)

O problema, em uma frase

O BNews ganha comissão quando o leitor compra pelos links das "Ofertas", e o leitor não é avisado.

A solução

a) Selo acima do título de cada oferta

> **OFERTA · LINK DE AFILIADO**

b) Aviso logo abaixo do título (texto pronto)

> *Este conteúdo contém links de afiliado. Se você comprar por eles, o BNews pode receber uma comissão, sem nenhum custo extra para você. As ofertas são escolhidas pela nossa equipe, e preços e estoque podem mudar a qualquer momento.*

c) Frase no final do texto, exigida pelo programa da Amazon

> *Como Associado da Amazon, o BNews recebe por compras qualificadas.*

d) Assinatura: trocar "Redação" por **"Equipe de Ofertas BNews"**. Isso separa o conteúdo comercial do jornalismo.

e) Data e preço: sempre informar *"Preço consultado em [data e hora]"*.

f) Redes sociais e WhatsApp: quando uma oferta com link de afiliado for divulgada no Instagram, no WhatsApp ou no Telegram, incluir **#publi** ou **"link de afiliado"** na primeira linha do texto.

Checklist para a equipe (colar no manual da redação)

- ☐ Tem o selo "Link de afiliado"?
- ☐ Tem o aviso de comissão no topo?
- ☐ Tem a frase da Amazon no final, se o link for da Amazon?
- ☐ A assinatura é "Equipe de Ofertas BNews", e não "Redação"?
- ☐ Tem a data em que o preço foi consultado?
- ☐ Nas redes, tem #publi ou "link de afiliado"?

Por que isso importa

- **Lei:** o Código de Defesa do Consumidor (art. 36) e o CONAR exigem que o leitor saiba quando algo é publicidade.
- **Dinheiro:** o programa de afiliados da Amazon exige o aviso. Sem ele, a Amazon pode encerrar a conta e reter comissões, e **o BNews perde essa receita.**
- **Custo da solução:** zero.

PONTO 2: aviso de cookies (a barrinha do site)

O problema, em uma frase

O aviso só tem o botão "OK" e diz que o site usa apenas cookies "essenciais", mas o site usa rastreadores de anúncio (Google, Taboola, TikTok) e o leitor não pode recusar.

A solução

a) Novo texto da barrinha (pronto)

> *Usamos cookies para o site funcionar e, com a sua permissão, para medir a audiência e mostrar anúncios mais relevantes. Você pode aceitar, recusar ou escolher o que permite. Saiba mais na nossa [Política de Privacidade].*
>
> **[Aceitar todos] [Recusar] [Personalizar]**

b) Tela "Personalizar"

Categoria	Para que serve	Pode desligar?
Necessários	Fazem o site funcionar (segurança, carregamento da página)	Não: sempre ativos
Estatística	Contam quantas pessoas leem cada matéria	Sim
Publicidade	Mostram anúncios conforme o interesse do leitor (Google, Taboola, TikTok)	Sim

c) Regras para a equipe de tecnologia

1. Os rastreadores de **anúncio e estatística só podem ser carregados depois que o leitor clicar em "Aceitar".** Esta é a regra mais importante.
2. O botão **"Recusar" deve ter o mesmo tamanho e o mesmo destaque** do "Aceitar", nada de esconder.
3. Colocar no **rodapé** do site um link **"Preferências de cookies"**, para o leitor mudar de ideia quando quiser.
4. **Guardar o registro** de cada escolha (data, hora e opção escolhida). Serve como prova se a ANPD perguntar.
5. Usar uma ferramenta pronta de gestão de consentimento (CMP). Existem opções gratuitas ou baratas que se integram ao Google, inclusive ao "Modo de Consentimento" do Google, que permite continuar exibindo anúncios mesmo quando o leitor recusa.

Por que isso importa

- **Lei:** pela LGPD, cookie de publicidade exige consentimento real, e "OK" sem opção de recusa não vale como consentimento. O guia de cookies da ANPD vai na mesma linha.
- **Dinheiro:** feito do jeito certo, com o Modo de Consentimento do Google, o impacto na receita de anúncios é pequeno, e o BNews passa a ter uma base de leitores com consentimento válido, que vale mais para anunciantes.
- **Custo:** baixo (ferramenta gratuita ou mensalidade pequena, mais algumas horas de tecnologia).

PONTO 3: correções na Política de Privacidade

O problema, em uma frase

O texto do BNews SP foi copiado de um modelo e tem erros: o link de contato está quebrado, o tipo de empresa está desatualizado, não há contato do responsável pelos dados e a parte de cookies não bate com o site.

Tabela de correções

#	Como está	Como deve ficar
1	Link de contato `https://www.BNEWS SÃO PAULO.com.br/contato/` (quebrado)	`https://www.bnewssaopaulo.com.br/contato/` (ou um e-mail exclusivo, ver item 3)
2	"ALVES QUATRO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO **EIRELI**"	Razão social **atual** conforme o cartão CNPJ. A EIRELI foi extinta pela Lei 14.195/2021, e a política do BNews RN, do mesmo grupo (CNPJ 11.523.951), já usa **"LTDA"**. Provavelmente o correto é LTDA. **Confirmar no cartão CNPJ.**
3	Não há contato do responsável pelos dados	Incluir a seção "Encarregado" (texto abaixo)
4	Cookies: diz que para revogar o consentimento o leitor "deverá apagar os cookies" no navegador	Incluir: *"ou clicar em 'Preferências de cookies', no rodapé do site"* (ligado ao Ponto 2)
5	Não lista com clareza com quem os dados são compartilhados	Listar os parceiros: Google (anúncios e métricas), Taboola, TikTok, OneSignal (notificações), Amazon (programa de afiliados)
6	Caracteres estranhos no PDF (letras faltando, como "pu licidad ")	Publicar a política como **página do site (HTML)**, não como PDF
7	Sem data de atualização visível	Incluir *"Última atualização: [data]"* no topo

Textos prontos para incluir

a) Quem é o responsável (controlador)

> *O BNews São Paulo é mantido por [RAZÃO SOCIAL ATUALIZADA], inscrita no CNPJ sob o nº [CNPJ], com sede em [ENDEREÇO COMPLETO] ("BNews"), que é a controladora dos dados pessoais tratados nesta Página.*

b) Encarregado pelo tratamento de dados (DPO)

> *Para exercer os seus direitos previstos na LGPD (acesso, correção, exclusão, revogação do consentimento, entre outros) ou para tirar dúvidas sobre esta Política, entre em contato com o nosso Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais: Nome: [NOME DO ENCARREGADO ou "Comitê de Privacidade BNews"] E-mail: [privacidade@bnews...] Responderemos no menor prazo possível, observados os prazos legais.*

c) Com quem compartilhamos dados

> *Para exibir anúncios, medir a audiência e enviar notificações, o BNews pode compartilhar dados de navegação, como cookies e identificadores do dispositivo, com parceiros como Google, Taboola, TikTok e OneSignal, sempre conforme as suas escolhas no aviso de cookies. Quando você compra um produto por um link de afiliado, a loja parceira (por exemplo, a Amazon) recebe a informação de que você veio do BNews.*

Observações para a sua análise

- **Agente de pequeno porte:** a ANPD dispensa algumas empresas pequenas de indicar um encarregado (Resolução CD/ANPD nº 2/2022), mas o canal de contato continua obrigatório. Como o BNews usa muitos rastreadores de publicidade, a dispensa pode não se aplicar. **Recomendação: indicar o encarregado.** Pode ser você.
- **Verificar também as políticas da Bahia, do RN e de Alagoas.** Provavelmente vieram do mesmo modelo e têm os mesmos erros. O ideal é **uma política única do grupo**, com a lista dos sites.

Resumo

Ponto	O que fazer	Quem faz	Custo	Prazo estimado
1. Ofertas	Selo, aviso de comissão e assinatura nova	Redação	Zero	1 semana
2. Cookies	Nova barrinha com "Recusar" e bloqueio prévio dos rastreadores	Tecnologia + Jurídico	Baixo	2 a 4 semanas
3. Privacidade	Corrigir o texto e indicar o encarregado	Jurídico	Zero	1 a 2 semanas

4 LGPD: pontos adicionais

> Verificação complementar em 10/11/2026. Parte A: o que vi nos sites. Parte B: o que só dá para verificar dentro do BNews.

PARTE A: o que encontrei nos sites

Ponto 4: a página de contato não existe

- **O que vi:** o endereço `/contato/` dá **erro (página não encontrada)** no BNews SP e no BNews RN.
- **Problema:** mesmo corrigindo o link da política (Ponto 3), o leitor cai numa página que não existe. **Não há nenhum caminho** para pedir acesso, correção ou exclusão dos próprios dados, um direito previsto na LGPD (art. 18).
- **Solução:** criar uma página "Privacidade e contato" ou um e-mail exclusivo (por exemplo, privacidade@...) e colocar esse contato no rodapé de todos os sites.

Ponto 5: políticas duplicadas e com dados diferentes

- **O que vi:**
  - O BNews RN tem **duas políticas de privacidade** no ar ("BNews Natal" e "BNews RN"), além de termos de uso, todas em PDF.
  - A política de SP diz que a empresa é **EIRELI**; a do RN diz **LTDA**. O CNPJ base é o mesmo (11.523.951).
- **Problema:** o leitor não sabe qual documento vale, e os dados da empresa estão contraditórios.
- **Solução: uma única Política de Privacidade do Grupo BNews**, em página do site (não em PDF), valendo para todos os portais, com a razão social correta.

Ponto 6: grupo de WhatsApp expõe o telefone dos leitores

- **O que vi:** o site do BNews RN convida o leitor para um **grupo de WhatsApp** (link `chat.whatsapp.com`).
- **Problema:** num **grupo**, todos os participantes veem o número de telefone de todos. O BNews acaba **expondo o telefone dos leitores a desconhecidos**. Isso pode gerar golpes, spam e responsabilidade para o BNews.
- **Solução:** trocar o grupo por um **Canal do WhatsApp**, em que os números ficam ocultos e só o BNews publica. Se o grupo precisar continuar, deixar só administradores enviando mensagens e informar as regras na entrada.

Ponto 7: notificações e newsletter

- **O que vi:**
  - Os sites pedem permissão para enviar **notificações no navegador** (ferramenta OneSignal).
  - O BNews Bahia tem cadastro de **newsletter** em outro site (`newsletterbnews.com.br`, versão "Beta"). Não consegui abrir esse formulário.

- **O que conferir:**
  - ☐ O cadastro da newsletter explica para que o e-mail será usado?
  - ☐ Cada e-mail enviado tem o link **"Descadastrar"**?
  - ☐ Existe contrato com as ferramentas (OneSignal e a plataforma de newsletter) com cláusulas de proteção de dados?
  - ☐ A lista de e-mails é usada para enviar propaganda de anunciantes? Se for, isso precisa estar informado no cadastro.

Ponto 8: termos de uso que mudam "sem aviso prévio"

- **O que vi:** os termos de uso do RN dizem que podem ser *"alterados a qualquer momento sem qualquer aviso prévio"*.
- **Problema:** a LGPD exige transparência e o Código de Defesa do Consumidor não aceita bem mudanças unilaterais sem aviso. Uma cláusula assim fragiliza o próprio documento.
- **Solução:** *"Estes Termos podem ser atualizados. A data da última atualização ficará sempre no topo desta página e mudanças relevantes serão informadas no site."*

PARTE B: o que verificar dentro do BNews

Ponto 9: pedidos para apagar notícias ("direito ao esquecimento") ⭐ o mais importante para um jornal

- **O que é:** pessoas citadas em matérias antigas (por exemplo, presas e depois absolvidas) pedem a retirada da notícia ou do nome e às vezes **usam a LGPD como argumento.**
- **O que diz o direito:**
  - O jornalismo é exceção na LGPD (art. 4º, II, "a").
  - O STF decidiu (Tema 786, 2021) que **não existe um "direito ao esquecimento" geral**, mas abusos continuam podendo ser analisados caso a caso.
- **Por que importa:** é uma das maiores fontes de notificações e processos contra veículos de notícia.
- **Solução: um protocolo de pedidos de remoção.**
  1. **Canal único** para receber os pedidos.
  2. **Quem decide:** Jurídico e Editor.
  3. **Critérios:**
     - A informação era verdadeira?
     - Ainda existe interesse público?
     - Envolve menor de idade?
     - A pessoa foi absolvida?
  4. **Respostas possíveis:** manter; **atualizar** a matéria (por exemplo, "o acusado foi absolvido em..."); ocultar o nome ou a foto; retirar (exceção).
  5. **Prazo e registro** de cada caso.
- **Ganho:** reduz processos e mostra boa-fé se o caso chegar à Justiça.

Ponto 10: dados da assessoria de comunicação

- A **assessoria não é jornalismo.** A exceção da LGPD não vale para ela.

- **Dados envolvidos:** listas de contatos de jornalistas (*mailing*), dados de clientes, porta-vozes e participantes de eventos.
- **Conferir:**
  - ☐ De onde veio o *mailing*?
  - ☐ Os contatos podem pedir para sair da lista?
  - ☐ Os contratos com clientes falam de proteção de dados?

Ponto 11: dados de funcionários e freelancers

- Documentos, saúde (atestados), dados bancários e fotos de crachá.
- **Fazer em conjunto com o jurídico trabalhista:** um aviso de privacidade para colaboradores, controle de quem acessa as pastas de RH e prazo para guardar os documentos.

Ponto 12: plano para vazamento de dados

- **Pergunta:** se um computador da redação for invadido ou uma planilha de leitores vazar, quem faz o quê?
- A ANPD exige que incidentes relevantes sejam comunicados a ela e aos titulares **em prazo curto (3 dias úteis, pela Resolução CD/ANPD nº 15/2024).**
- **Solução:** um plano de uma página com quem avisar, o que fazer nas primeiras horas e um modelo de comunicação.

Ponto 13: mapa de dados, contratos e treinamento (a base de tudo)

- **Mapa de dados:** uma planilha simples com os dados coletados, o lugar, a finalidade, a base legal, quem acessa e o prazo de guarda. É o que a ANPD pede primeiro numa fiscalização.
- **Contratos com fornecedores:** Google, Taboola, TikTok, OneSignal, plataforma de newsletter, hospedagem do site.
- **Treinamento:** 1 hora para redação, comercial e assessoria, sobre o que pode e o que não pode.

Resumo de todos os pontos de LGPD

#	Ponto	Onde	Custo	Prioridade
1	Aviso de comissão nas Ofertas	Site	Zero	Alta
2	Barrinha de cookies com "Recusar"	Site	Baixo	Alta
3	Corrigir a Política de Privacidade	Site	Zero	Alta
4	Criar canal de contato (a página atual não existe)	Site	Zero	**Alta**
5	Política única do grupo	Site	Zero	Média
6	Trocar o grupo de WhatsApp por Canal	WhatsApp	Zero	**Alta**
7	Revisar newsletter e notificações	Site	Zero	Média
8	Corrigir os termos de uso	Site	Zero	Baixa
9	Protocolo de pedidos de remoção de notícias	Interno	Zero	**Alta**

#	Ponto	Onde	Custo	Prioridade
10	LGPD na assessoria	Interno	Baixo	Média
11	Dados de funcionários e freelas	Interno	Baixo	Média
12	Plano para vazamento de dados	Interno	Zero	Média
13	Mapa de dados, contratos e treinamento	Interno	Baixo	Média

> O Ponto 1 também é de publicidade (CDC/CONAR), mas entrou aqui porque os pontos vão juntos para o relatório final.

5 Contencioso no TJBA: análise

> Base: planilha `raio-x-tjba-preenchido.xlsx`, montada pela consulta pública do PJe do TJBA, 1º e 2º grau, em 10/11/2026. **Escopo:** só a Justiça estadual da Bahia. **Sem** processos trabalhistas, do RN, de SP ou de AL. Valores da causa e dos acordos não aparecem na consulta pública, por isso os números abaixo são **mínimos**.

1. Números gerais

Item	Quantidade
Processos levantados	**67**
BNews **sendo processado**	**57** (desconsiderado 1 processo da Petrobras com 82 réus, sem relação aparente com o jornal)
BNews **processando** alguém	9
Empresas do grupo envolvidas	**2 CNPJs:** 11.523.951 (Alves Quatro, atual) e 09.253.426 (F Alves / A Quatro, da época do Bocão News)

2. Resultado dos 57 processos em que o BNews é réu

Resultado	Qtde	%
Ganhou (improcedente, prescrição, recurso do autor negado)	19	33%
Perdeu (total ou parcial: dinheiro, retirada ou retificação de matéria)	12	21%
Acordo	2	4%
Extinto sem julgamento (desistência, cancelamento, abandono)	8	14%
Em andamento / sem informação	16	28%

Taxa de êxito nos casos já julgados no mérito: o BNews ganha cerca de **6 em cada 10** (19 de 33).

3. Motivo dos processos: o padrão é claro

Motivo	Qtde
Direito de imagem (foto, vídeo, placa de carro)	**28 (49%)**
Pedido de remoção de matéria / obrigação de fazer	14
Dano moral por matéria / Lei de Imprensa	7

Motivo	Qtde
Direito autoral	2 (**ambos em 2026**)
Outros (interpelações, cautelares)	6

> 🔴 **Achado principal:** das **8 condenações em dinheiro, 7 têm a ver com imagem**: foto ou vídeo de pessoa, quase sempre em **matéria policial**. É o ponto que, sozinho, explica a maior parte do prejuízo.

4. Quanto o BNews já perdeu ou pode perder (mínimo conhecido)

Item	Valor
Condenações em dinheiro (8 processos)	**R$ 108.564,19**
↳ Substituídas por acordo (valor real do acordo não é público)	R$ 50.000,00
↳ Definitivas ou em cobrança	R$ 18.564,19
↳ Ainda em recurso (podem mudar)	R$ 40.000,00
Honorários de 10% em ação **proposta pelo BNews** e perdida (pediu R$ 500 mil)	~R$ 50.000,00 (em recurso)
Condenação executada com **bloqueio de conta** (caso Marco Prisco)	valor não público

Fora dessa conta: juros, correção, honorários de 10% a 20% sobre cada condenação, custas, o valor real dos acordos e **o custo dos próprios advogados do BNews** em todos os 67 processos.

Estimativa de risco dos 16 processos em andamento: pela taxa histórica (cerca de 36% de derrota) e pela condenação média (cerca de R$ 13,5 mil), algo **na ordem de R$ 80 mil**. É uma estimativa, não um valor provisionado.

5. Evolução no tempo

Ano	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Novos processos (réu)	3	2	3	**9**	5	5	2	6	2	4	**10**	2	4

- **2024 foi o pior ano** em volume.
- **2026 trouxe um tipo novo:** ações de **direito autoral** contra o BNews. Provável uso de foto ou conteúdo de terceiros sem licença. É uma tendência a vigiar.

6. Alertas urgentes 🚨

#	Processo	Alerta	O que fazer agora
1	**8065601-22.2025**	Condenação de R$ 5.564,19 + custas + 10%. Na planilha consta **"prazo do BNews encerrado em 05/11/2026"**	Confirmar com o advogado se houve recurso. Se não houve, pagar antes que vire bloqueio na conta
2	**0575159-78.2017**	**R$ 30.000** de dano moral (a apelação **aumentou** o valor), agora no STJ	É o maior risco individual. Avaliar acordo e provisionar
3	**8128004-61.2024**	R$ 10.000 em recurso. A apelação do BNews **chegou a ser considerada fora do prazo** antes de ser admitida	Sinal de **falha no controle de prazos**
4	**0356360-44.2012**	O BNews **processou** pedindo R$ 500 mil, perdeu e pode pagar cerca de R$ 50 mil de honorários	Lição: o valor pedido numa ação tem custo se ela for perdida
5	**Recursos do BNews**	Em pelo menos 2 casos o TJBA **piorou** a situação do BNews (reverteu vitória para R$ 25 mil; aumentou condenação para R$ 30 mil)	Avaliar caso a caso se vale recorrer ou fechar acordo

7. Outros achados

- **Um sócio é processado pessoalmente** (José Eduardo Figueiredo Alves aparece como réu em vários casos). Há risco patrimonial pessoal.
- **Co-réus frequentes:** TV Itapoan, Record, A Tarde, TV Aratu. Indica matérias **reproduzidas de outros veículos** que geram processo para todos. Rever a política de reprodução de conteúdo de terceiros.
- **Liminares com multa diária** (por exemplo, R$ 1.000/dia para remover páginas). Exige resposta rápida às decisões.
- **Projudi:** nenhum resultado. Os processos dos Juizados da Bahia aparecem hoje no PJe.

8. O que isso significa para a estratégia

1. **Prioridade nº 1: política de imagens.** Regras para foto ou vídeo de suspeitos, presos, vítimas e menores, e para placas de carro: desfocar, pedir autorização, priorizar interesse público. Ataca a causa de **7 das 8 condenações**.
2. **Protocolo de remoção e retificação** (Ponto 9 do documento de LGPD). Muitos casos são pedidos de remoção que poderiam ser resolvidos **antes** de virar processo.
3. **Licenciamento de imagens** (banco de imagens e contrato com fotógrafos), por causa das novas ações de direito autoral.
4. **Controle de prazos e de recursos.** Há sinais de prazo perdido e recursos que pioraram o resultado.
5. **Meta sugerida:** reduzir em **50% as novas ações por direito de imagem em 12 meses** e zerar condenações por falha de prazo.

9. Próximos passos para completar o Raio-X

- ☐ **Trabalhista:** consultar o PJe do TRT5 (BA), TRT21 (RN), TRT2 (SP) e TRT19 (AL) pelos dois CNPJs
- ☐ **TJRN** (PJe), **TJSP** e **TJAL** (e-SAJ)
- ☐ **TRE-BA / TRE-RN** (ações eleitorais)
- ☐ Pedir aos advogados o **valor real dos acordos** e o status dos processos sem informação
- ☐ Pedir ao contador os **pagamentos ligados à Justiça desde 2023** (honorários, custas, acordos, bloqueios)